

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1196/2539

นายสมาน สวัสดิ์นาวิน
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา 12, มาตรา 19, มาตรา 20, มาตรา 30, มาตรา 76 ทวิ
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 7 (2)

กรมสรรพากรยึดและอายัดทรัพย์สินของโจทก์ตาม ป. ฎ. มาตรา 12 โจทก์ฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว กรณีจึงมิใช่การฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินซึ่งจะต้องอุทธรณ์การประเมินตามมาตรา 30 แห่ง ป. ฎ. มาตรา เสียก่อน ดังนั้น แม้ว่าบริษัท ร. ซึ่งโจทก์เป็นตัวแทนจะไม่ได้อุทธรณ์การประเมินรายนี้โจทก์ก็ย่อมมีอำนาจฟ้อง และเป็นกรณีซึ่งจะต้องพิจารณาและวินิจฉัยว่าโจทก์จะต้องรับผิดชอบในหนี้ภาษีอากรค้างรายนี้หรือไม่ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7 (2) โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการยึดทรัพย์สินคดีนี้ต่อศาลภาษีอากรกลาง

แม้ข้อเท็จจริงในคดีจะฟังได้ว่าโจทก์เป็นลูกจ้าง ผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการของบริษัท ร. ในประเทศไทย ซึ่งต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรตาม ป. ฎ. มาตรา 76 ทวิ ก็ตาม แต่เจ้าพนักงานประเมินยังมิได้เรียกโจทก์มาไต่สวนและแจ้งการประเมินภาษีอากรรายนี้ไปยังโจทก์ผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรตาม ป. ฎ. มาตรา 19 , 20 คงประเมินภาษีอากรรายนี้ไปยังผู้จัดการ

บริษัท ร. เท่านั้น ทำให้โจทก์ไม่มีโอกาสอุทธรณ์การประเมินตามมาตรา 76 ทวิ
วรรคสาม แห่ง ป. ฎีกาการ เมื่อยังมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้
ครบถ้วน จำเลยจึงยังไม่มีอำนาจยึดทรัพย์สินของโจทก์ตามมาตรา 12 แห่ง ป.
ฎีกาการ

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งประกาศยึดทรัพย์ที่ บร. 1913/2534 และเพิก
ถอนการอายัดรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด ฟอร์ดคอน หมายเลขทะเบียน 8 ก - 5835
กรุงเทพมหานคร และรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน 5 ห - 2110
กรุงเทพมหานคร และให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 1,163,600 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลฎีกาชั้นกลางพิพากษาให้เพิกถอนการยึดทรัพย์สินของโจทก์ตามประกาศ
ยึดทรัพย์ที่ บร. 1913/2534 คำขออื่นให้ยก ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีฎีกาชั้นฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติจากคำฟ้อง คำ
ให้การ และคำแถลงรับของคู่ความว่าบริษัทรีนา แวร์ ดีสทริบิวเตอร์ส พีทีวาย จำกัด
เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย ได้เข้ามาจดทะเบียนพาณิชย์ใน
ประเทศไทยเพื่อประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2514 โดยมีสำนักงานสาขาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โจทก์เป็นผู้ยื่นคำขอ
จดทะเบียนพาณิชย์แทนบริษัทรีนา แวร์ ดีสทริบิวเตอร์ส พีทีวาย จำกัด โดยได้รับ

มอบอำนาจจากบริษัทดังกล่าวให้จดทะเบียนและจัดตั้งสำนักงานของบริษัทในประเทศไทย และเป็นผู้จัดการสำนักงานของบริษัทในประเทศไทยตลอดมาจนถึงปี 2524 จึงได้เปลี่ยนผู้จัดการเป็นนายเดวิด ต่อมาเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยตรวจสอบการเสียภาษีอากรของบริษัทรีนา แวร์ ดีสทริบิวเตอร์ส พีทีวาย จำกัด แล้ว เห็นว่าบริษัทดังกล่าวเสียภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้อง จึงประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2516, 2522 และ 2523 เป็นเงินภาษีอากรรวม 74,213,418.81 บาท โดยแจ้งการประเมินไปยังนายเดวิด ผู้จัดการสาขาของบริษัทรีนา แวร์ ดีสทริบิวเตอร์ส พีทีวาย จำกัด ในขณะนั้น แต่ไม่เคยแจ้งการประเมินภาษีอากรรายนี้ไปยังโจทก์ เมื่อบริษัทดังกล่าวไม่ชำระค่าภาษีอากร จำเลยได้มีหมายเรียกและหนังสือเตือนไปยังโจทก์ให้โจทก์มาให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 12 ทรี แห่ง ป. รัชฎากร โจทก์ได้รับหมายเรียกดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉยไม่นำค่าภาษีอากรมาชำระ จำเลยเห็นว่าโจทก์เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อของบริษัทรีนา แวร์ ดีสทริบิวเตอร์ส พีทีวาย จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ เป็นเหตุให้บริษัทดังกล่าวได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศ ตามมาตรา 76 ทวิ แห่ง ป. รัชฎากร โจทก์มีหน้าที่และความรับผิดชอบชำระภาษีอากรค้างดังกล่าว เมื่อตรวจสอบแล้วจำเลยจึงได้ใช้อำนาจตามมาตรา 12 แห่ง ป. รัชฎากร ยึด आयัดทรัพย์สินของโจทก์ โจทก์เห็นว่าโจทก์ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ภาษีอากรรายนี้ จึงฟ้องคดีนี้ขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว โดยทั้งบริษัทรีนา แวร์ ดีสทริบิวเตอร์ส พีทีวาย จำกัด และโจทก์มิได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลย ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า กรณีนี้เป็นเรื่องขอให้เพิกถอนการยึดทรัพย์ มิใช่ขอให้เพิกถอนการประเมิน ซึ่งจะต้องอุทธรณ์การประเมินตามมาตรา 30 แห่ง ป. รัชฎากร โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง อีกทั้งกรณีนี้เป็นเรื่องที่จำเลยเห็นว่าโจทก์จะต้องรับผิดชอบในหนี้ภาษีอากรค้างที่พิพาท

แต่โจทก์ไม่ชำระ จำเลยจึงได้ยึดทรัพย์สินของโจทก์ตามอำนาจในมาตรา 12 แห่ง ป. รัชฎากร แต่โจทก์อ้างว่าโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ภาษีอากรค้างรายนี้ จำเลยไม่มีอำนาจยึดทรัพย์สินของโจทก์ ขอให้เพิกถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งจะต้องพิจารณาและวินิจฉัยว่าโจทก์จะต้องรับผิดชอบในหนี้ภาษีอากรค้างรายนี้หรือไม่ จึงเป็นคดีที่พิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 7 (2) โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการยึดทรัพย์สินคดีนี้ต่อศาลภาษีอากรกลาง

ส่วนอุทธรณ์ข้อที่ว่า โจทก์ต้องรับผิดชอบในหนี้ภาษีอากรรายนี้หรือไม่นั้น เห็นว่า แม้จะฟังว่าโจทก์เป็นลูกจ้าง ผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการของบริษัทรินา แวร์ ดีสทริบิวเตอร์ส พีทีวาย จำกัด ในประเทศไทย ซึ่งต้องรับผิดชอบภาษีอากรตาม ป. รัชฎากร มาตรา 76 ทวิ ดังจำเลยอุทธรณ์ ข้อเท็จจริงก็ได้ความว่า เจ้าพนักงานประเมินยังมิได้เรียกโจทก์มาไต่สวนและแจ้งการประเมินภาษีอากรรายนี้ไปยังโจทก์ผู้ซึ่งต้องรับผิดชอบภาษีอากรตาม ป. รัชฎากร มาตรา 19, 20 คงประเมินภาษีอากรรายนี้ไปยังนายเดวิด ผู้จัดการบริษัทดังกล่าวเท่านั้น ทำให้โจทก์ไม่มีโอกาสอุทธรณ์การประเมินตามมาตรา 76 ทวิ วรรคสาม แห่ง ป. รัชฎากร เมื่อยังมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้ครบถ้วน จำเลยจึงยังไม่มีอำนาจยึดทรัพย์สินของโจทก์ตามมาตรา 12 แห่ง ป. รัชฎากร ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการยึดทรัพย์สินของโจทก์จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นนี้ 5,000 บาท แทนโจทก์.

(นิเวศน์ คำผอง-จรัญ หัตถกรรม-ชลอ บุญยเนตร)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายอดิเทพ ธีระวัฒน์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>